

통 보

제 목 석유사업 법인세 이슈 개선에 관한 사항

관 계 부 서 □□□□처, ◇◇◇처

조 치 기 간 2개월

내 용

국내정유사에 비축유 대여 또는 외국법인과 비축유 트레이딩을 시행할 경우 국세청 질의회신을 근거로 대여시점과 상환시점의 석유가격 차이로 인한 차익이 없는 것(법인세 미발생)으로 처리하고 있으나, 국내정유사를 상대로 한 비축유 트레이딩 사업은 근거가 없어 향후 법인세 관련 문제제기의 가능성이 있을 것으로 판단된다.

또한, 과거부터 진행해온 LPG 수입사에 비축 LPG 대여 및 트레이딩의 경우 ‘석유 및 석유대체연료 사업법’에 의한 정유사가 아닌 수입사인 점, 트레이딩 거래의 경우 대부분 수출용으로 활용된다는 점이 국세청 등의 질의회신 자료에 명시하고 있는 국내 수급안정의 목적과 일치하는지에 대해서 점검이 필요하다.

조치할 사항

□□□□처장은 국내정유사와 추진된 비축유 트레이딩 및 비축 LPG 거래에 대해 향후 법인세 부과 이슈가 없는지 검토하고 필요시 국세청 등에 질의하시기 바랍니다.(통보)